

KORRESPONDENZ · 06.02.2002

Unwahrheiten (5)

ART	DATUM	PARTEIEN
Argumentationsnotiz	06.02.2002	McDonald's France gegen Bernard Collorafi

ÜBERSICHTSBLATT

Notiz „Unwahrheiten“ (5) — Dokument der Akte Collorafi · 6. Februar 2002

Überblick: Fünfte und letzte Notiz „Unwahrheiten“ der Akte: Der Behauptung von McDonald's, es „trage alle Risiken“, indem es in die Standorte investiere, stellt sie die Liquidation der Gesellschaften von Herrn Collorafi und die Gründe des Urteils vom 8. März 2000 gegenüber.

Das Wesentliche

Die Notiz erinnert daran, dass McDonald's in dem auf sein Ersuchen von SEPT verfassten Gutachten und in seinem erstinstanzlichen Schriftsatz geltend macht, derjenige zu sein, der „alle Risiken trägt, indem er in die Standorte investiert“. Sie hält dem zwei Tatsachen entgegen: Infolge der Gerichtsentscheidungen wurden die drei Gesellschaften von Herrn Collorafi mit Passiva von 8 Millionen Francs in die gerichtliche Liquidation geschickt; und das Urteil vom 8. März 2000 hebt laut der Notiz hervor, dass McDonald's die Verträge missbräuchlich gekündigt hat, nachdem es diese Gesellschaften durch unlautere Geschäftspraktiken in den Zusammenbruch geführt hatte.

Tragweite

Letzte der „Unwahrheiten“-Notizen der Akte: Sie kehrt das Argument des vom Franchisegeber getragenen Risikos um, indem sie an den Ausgang — Liquidation und Passiva — erinnert, den der Franchisenehmer erlitten hat.

Automatisch aus dem Text des Dokuments erstelltes Übersichtsblatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/notiz-unwahrheiten-5-collorafi-mcdonalds-liquidation-risiken-2002/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist das Originaldokument.